

LIBRO FOL EXAMEN 27/2/24

TEMA 4

1. La relación laboral

Una **relación laboral** es la que se da entre una persona (trabajador o trabajadora) que presta servicios para otra (empleador o empleadora) a cambio de una remuneración.

Para que exista relación laboral y se le apliquen las normas del Derecho del Trabajo deben darse unos requisitos:

- Que haya siempre **dos partes**: una persona trabajadora y una persona empleadora.
- Que la relación entre ellas sea:
 1. **Personal**: el trabajo debe realizarse por la persona contratada, nunca por otra persona en su nombre.
 2. **Voluntaria**: la persona trabajadora elige en qué quiere trabajar y cuándo lo deja.
 3. **Dependiente**: el trabajo se realiza bajo el poder de dirección del empresario o empresaria, que da las órdenes, decide cómo se hace y puede sancionar a la persona trabajadora en caso de desobediencia.
 4. **Por cuenta ajena**: la persona trabajadora no participa de los beneficios o las pérdidas.
 5. **Retribuida**: la persona trabajadora obtiene una remuneración por su trabajo.

Si falta uno solo de estos requisitos, **no estamos ante una relación laboral**, por lo que no son de aplicación las normas del Derecho del Trabajo, sino otro tipo de normativa específica.

Ejemplos de relaciones excluidas de la legislación laboral		
Relaciones no laborales	¿Por qué están excluidas?	Normativa específica de aplicación
Relación de servicios de los funcionarios públicos.	Porque trabajan para el Estado (aunque las Administraciones también tienen capacidad para formalizar contratos laborales).	Estatuto Básico del Empleado Público.
Trabajos de voluntariado.	Porque no son retribuidos.	Ley de Voluntariado.
Trabajo autónomo o freelance.	Porque trabajan por cuenta propia (fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona).	Estatuto del Trabajo Autónomo.

¿Sabes qué es?

Derecho del Trabajo: es el conjunto de normas y principios que se ocupan de la regulación del trabajo y cuya finalidad principal es proteger a la persona trabajadora, evitando abusos y estableciendo unas condiciones mínimas que se han de respetar.

¿Sabes qué es?

Trabajo por cuenta propia: la persona trabajadora recibe para sí misma los frutos de su trabajo (trabajo autónomo).

Trabajo por cuenta ajena: los frutos del trabajo son del empresario o empresaria.

Resuelve

1- Supón que te has apuntado a un programa de voluntariado y vas a ir 3 tardes a la semana a colaborar en un comedor social para personas sin hogar.

- a) ¿Crees que tendrías una relación laboral con la ONG que gestiona el servicio?
- b) ¿Y qué dirías de los cocineros o cocineras, que trabajan 40 horas a la semana, haciendo turnos rotativos de mañana y tarde para cubrir todos los servicios de comida y cena de lunes a domingo, a cambio de una retribución mensual de 1800 €?

Por último, están las **relaciones laborales de carácter especial**, que son trabajos que, aunque cumplen todos los requisitos de una relación laboral, presentan particularidades que requieren una regulación específica.

Por ejemplo, el personal de alta dirección, el servicio del hogar familiar o los deportistas profesionales.

Consulta sobre FOL

Trabajo desde hace 2 meses en PUBLIDIRECT, una empresa dedicada al buzones. La empresa contrata con los clientes y nos distribuye a los repartidores según sus necesidades con un horario de 15:00 a 21:00, de lunes a viernes. A cambio, recibimos una retribución mensual fija, reflejada en un recibo que elabora la propia empresa y que llama *factura simplificada*.

La oferta de empleo decía: "Se ofrece trabajo estable de repartidor/a de publicidad. No es necesario darse de alta en autónomos".

Un amigo me ha dicho que, aunque no tenga contrato de trabajo, mi relación es laboral, ¿es cierto?

Solución

Para determinar si hay una relación laboral, tienes que ver si concurren las cinco características básicas de una relación laboral:

1. ¿La relación es personal? Sí, tú eres la persona contratada, la que debe acudir a trabajar. No puedes mandar a otra persona en tu lugar si un día no te viene bien ir a trabajar.
2. ¿Es voluntaria? Sí, no se trata de una prestación obligatoria.
3. ¿Es dependiente? Sí, estás sometido al poder de organización y dirección de un empresario. Si realmente fueras autónomo, gestionarías tus clientes, organizarías libremente tus rutas, podrías determinar tus horarios de trabajo y no percibirías una retribución fija.
4. ¿Es por cuenta ajena? Sí, porque no recoges los frutos de tu trabajo ni participas del riesgo.
5. ¿Es retribuida? Sí, la empresa te paga una retribución mensual fija.

Como has contestado afirmativamente a todas las preguntas, podemos afirmar que tienes una relación laboral. Lo que ocurre es que tu empresa trata de evitar la aplicación de la normativa laboral al no formalizar contratos de trabajo para hacer pasar a sus trabajadores y trabajadoras por autónomos ("falsos autónomos" en realidad, porque su situación es tan precaria que ni siquiera están dados de alta en la Seguridad Social).

Tú y todas las personas en tu situación podrías denunciar ante la Inspección de Trabajo o demandar a la empresa ante los juzgados de lo Social, que sin duda os darían la razón.



Objetivo de Desarrollo Sostenible 8

Una meta de este Objetivo de Desarrollo Sostenible es desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.



Puedes consultar este Objetivo de Desarrollo Sostenible en tu versión digital: www.un.org



Repasa con Educaplay

Alcanza la orilla sin hundirte demostrando lo que sabes de los tipos de relaciones laborales, en tu teléfono móvil o en tu versión digital.



Resuelve

- 2- Una grafiere que ha sido condenada a limpiar los vagones de metro ¿tendría una relación laboral durante el tiempo que esté cumpliendo su pena de trabajos en beneficio de la comunidad? Razona tu respuesta.

54

4/ Relación laboral, representación y negociación colectiva

2. El Derecho del Trabajo: normas y principios

El **Derecho del Trabajo** es el conjunto de **normas y principios** que regulan las relaciones laborales.

¿Qué normas regulan la relación laboral?

La **normativa laboral española** tiene tres grandes fuentes: las **leyes** y los **reglamentos**, el **convenio colectivo** y el **contrato de trabajo**.

1. Leyes y reglamentos

Las **leyes** son las normas jurídicas aprobadas por el poder legislativo, es decir, por el Congreso de los Diputados y el Senado. En ocasiones, el Gobierno también puede dictar normas con rango de ley, pero siempre con el control del poder legislativo.

Leyes con contenido laboral

Constitución Española de 1978	Es la norma fundamental del ordenamiento jurídico español, la ley de leyes. Todas las demás leyes han de respetar sus preceptos. Establece algunos derechos laborales tan importantes como el de libre elección de profesión u oficio, el de no discriminación o el de huelga.
Leyes y normas con rango de ley	Pueden tener diversos nombres dependiendo de su contenido y del órgano que las aprueba (leyes orgánicas, ordinarias, reales decretos legislativos, etc.). Hay muchas normas con contenido laboral, pero la más importante es el Estatuto de los Trabajadores (ET), que, como eje principal del Derecho del Trabajo, regula la relación laboral desde el punto de vista individual y colectivo.

Los **reglamentos** son normas con rango inferior a la ley a través de los cuales el Gobierno desarrolla lo establecido en las leyes. Un reglamento nunca puede establecer condiciones de trabajo peores que las contenidas en la ley que desarrolla.

2. Convenio colectivo

El **convenio colectivo** es un acuerdo entre los representantes de las personas trabajadoras y los empresarios o empresarias o sus representantes, por el que se regulan las condiciones de trabajo en una empresa, un grupo de empresas o un sector de actividad.

Mediante el convenio colectivo se pueden mejorar los mínimos establecidos en las leyes y reglamentos, nunca empeorarlos. Tiene fuerza de ley y obliga a todos dentro de su ámbito de aplicación.

3. Contrato de trabajo

El **contrato de trabajo** es el acuerdo por el que las partes manifiestan su voluntad y se obligan: la persona trabajadora a prestar voluntariamente, por cuenta ajena y bajo su poder de dirección unos servicios al empresario o empresaria, quien, a su vez, entrega a cambio una remuneración.

¿Sabes qué es?

Fuentes del derecho: son todos los cauces a través de los cuales se nos manifiestan las normas jurídicas.

¿Sabes qué es?

Real decreto-ley: es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Necesita convalidación posterior del Congreso de los Diputados.

Por ejemplo, la última reforma laboral fue aprobada por el Real Decreto-Ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: www.boe.es.

¿Cómo puedo saber cuál es mi convenio colectivo?

Muy fácil, todos los contratos de trabajo deben incluir una cláusula o disposición en la que se indique cuál es el convenio colectivo aplicable a la relación laboral.

4/ Relación laboral, representación y negociación colectiva

Los **contratos de trabajo** firmados dentro del ámbito de un convenio pueden mejorarlo, pero nunca establecer condiciones que sean menos favorables para la persona trabajadora que las establecidas en el convenio.

Consulta sobre FOL

He observado que el convenio colectivo aplicable a mi sector establece para los profesionales de mi categoría una retribución mensual mínima de 1500 €. Sin embargo, de acuerdo con mi contrato de trabajo, cobro 1400 €. Mi jefe me ha prometido una subida de sueldo cuando cumpla 1 año en la empresa. ¿Es correcta esta situación?

Solución

En absoluto. Tienes que cobrar como mínimo lo que establece el convenio colectivo para un profesional de tu categoría. En el contrato de trabajo se puede pactar una cantidad distinta, pero siempre que esta sea superior a la establecida por el convenio colectivo.

¿Nos afecta la normativa internacional?

Respecto a la **normativa internacional**, España, como miembro de la Unión Europea (UE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe cumplir los mínimos establecidos por estas organizaciones en sus disposiciones. Además, como todos los países, España firma **tratados internacionales** de contenido laboral con otros Estados.

¿Qué principios debemos tener en cuenta?

La aplicación de las normas laborales requiere de la utilización de unos **principios** que nos permitan organizarlas e interpretarlas. Estos son los **principios de jerarquía normativa y norma mínima** y los cuatro **principios de aplicación del Derecho del Trabajo**.

Principios de jerarquía normativa y norma mínima

La **jerarquía normativa** se refiere al orden de importancia de las normas y nos permite ordenarlas según su rango. De esta forma, las de rango inferior deben respetar siempre lo dispuesto en otras de rango superior:

1. Normas de la Unión Europea	2. Constitución Española	3. Leyes y normas con rango de ley
4. Reglamentos	5. Convenio colectivo	6. Contrato de trabajo

1. Jerarquía de la normativa laboral más relevante de mayor a menor rango.

Sin embargo, este principio viene matizado por el **principio de norma mínima**, que dice que las normas de rango inferior no pueden establecer condiciones menos favorables para la persona trabajadora que las establecidas en las normas de rango superior, pero sí pueden mejorarlas. Por eso decimos que las normas de rango superior establecen los mínimos que han de respetar las de rango inferior.

55

¡No te asustes!

La normativa laboral puede parecer complicada, pero la realidad es que, cuando una persona trabajadora tiene una duda o un problema, consulta siempre las tres mismas fuentes, en este orden:

1. Su contrato de trabajo.
2. El convenio colectivo de aplicación.
3. El Estatuto de los Trabajadores.

Organización Internacional del Trabajo

La OIT es un organismo especializado de la ONU que tiene como finalidad la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras en el plano internacional.

Para saber más acerca de esta organización puedes acceder a tu versión digital: www.ilo.org.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8

Una meta de este Objetivo de Desarrollo Sostenible es proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todas las personas trabajadoras, en particular para las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.



Puedes consultar este Objetivo de Desarrollo Sostenible en tu versión digital: www.un.org

Principios de aplicación del Derecho del Trabajo	
Irrenunciabilidad de derechos	Las personas trabajadoras no pueden renunciar a los derechos reconocidos por normas de derecho necesario (obligatorio). Se pretenden evitar las renunciaciones de la persona trabajadora en su perjuicio y posiblemente forzada por su empleador o empleadora.
Norma más favorable	En caso de conflicto entre dos o más normas laborales, se aplica la que sea más favorable para la persona trabajadora. La utilización de este principio no es muy habitual, es raro que se puedan aplicar dos normas distintas al mismo caso.
In dubio pro operario (ante la duda, a favor de la persona trabajadora)	Cuando existen varias interpretaciones posibles para una norma laboral, se aplica la más favorable a la persona trabajadora. Este principio no es aplicable para la interpretación de los contratos individuales de trabajo.
Condición más beneficiosa	Las condiciones individualmente pactadas son derechos adquiridos por la persona trabajadora y se mantienen pese a la posterior aprobación de una norma que, con carácter general, establezca condiciones menos favorables.

Principios de jerarquía normativa y norma mínima

En la práctica 1

Riad va a empezar a trabajar como técnico en una empresa y quiere saber cuántos días libres tendrá a la semana. Investigando sobre la materia ha visto que el Estatuto de los Trabajadores establece que todas las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar, con carácter general, de un descanso semanal de día y medio ininterumpido, sin aclarar cuáles son esos días. Su convenio, sin embargo, fija el descanso semanal en la tarde del viernes y el fin de semana completo. Riad está hecho un lío. ¿Cuál será realmente su descanso semanal?

Solución

Riad descansará la tarde del viernes y el fin de semana completo, como indica su convenio. Aquí entra en juego el principio de norma mínima. El Estatuto, como norma de rango superior, establece los mínimos que tiene que respetar el convenio, pero este puede mejorar las condiciones para las personas trabajadoras.

Principio de Irrenunciabilidad de derechos

En la práctica 2

Tania llevaba 2 meses sin percibir la nómina y su empresaria, que le explicó que todo se debía a un problema de liquidez, le ofreció renunciar a lo que le debía para poder cobrar en el futuro. Tania, desesperada, aceptó la propuesta y firmó el documento de renuncia que le presentó la empresa. Sin embargo, 3 meses después sigue sin cobrar y ahora se plantea demandar. ¿Podrá reclamar todo lo que se le debe o solo la cantidad correspondiente a los 3 últimos meses?

Solución

De acuerdo con el principio de irrenunciabilidad de derechos, cualquier documento de renuncia a los salarios debidos que hubiese podido firmar Tania se considera nulo. Por tanto, si se decide a demandar, puede reclamar todo lo que se le debe.

Resuelve

3- Una residencia de ancianos contrata personas trabajadoras para el turno de noche en los contratos se pacta el salario que establece el convenio colectivo para su categoría profesional, pero sin derecho a plus de nocturnidad. ¿Podría considerarse que estas personas han renunciado voluntariamente al complemento de nocturnidad establecido en su convenio?

4- Un convenio colectivo prevé para las personas trabajadoras que cumplen 10 años en la empresa una gratificación extraordinaria consistente en una única paga equivalente al 80% de la retribución mensual que percibe la persona trabajadora. Si no se indica nada más, ¿habrá que calcular esa paga sobre el salario base o sobre el salario base más los complementos?

5- Cuando empezó a trabajar en su empresa, María negoció el disfrute de 24 días laborales de vacaciones al año. El 1 de enero de este año se aprobó el nuevo convenio colectivo que, a pesar de ser bastante favorable para las personas trabajadoras en muchos aspectos, únicamente reconoce 22 días laborales de vacaciones al año. ¿Cómo le afectará a María el nuevo convenio?

3 Los derechos y deberes derivados de las relaciones laborales

La relación laboral supone una serie de **derechos y obligaciones** para ambas partes, que serán correlativos o “en espejo” para el empresario o empresaria y la persona trabajadora, es decir, que lo que para unos supone una obligación, para los otros suele suponer un derecho y viceversa.

¿Cuáles son los poderes de la empresa?

Los principales poderes y facultades del empresario o empresaria son:	
Poder de dirección	Da las órdenes y organiza el trabajo, decidiendo cómo, cuándo y dónde se hace.
Poder disciplinario	Puede imponer sanciones a las personas trabajadoras por sus incumplimientos. Los convenios colectivos son los que concretan las conductas sancionables.
Poder de vigilancia	Es la capacidad de vigilar a las personas trabajadoras para comprobar si están cumpliendo con sus obligaciones, con el límite que supone el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona trabajadora.

¿Qué derechos y deberes tienen las personas trabajadoras?

El Estatuto de los Trabajadores establece los siguientes derechos y deberes de las personas trabajadoras derivados de las relaciones laborales:	
Derechos básicos	a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio. b) Libre sindicación. c) Negociación colectiva. d) Adopción de medidas de conflicto colectivo. e) Huelga. f) Reunión. g) Información, consulta y participación en la empresa.
Derechos en la relación laboral	a) Ocupación efectiva (que se le asignen tareas). b) Promoción y formación profesional en el trabajo. c) No sufrir discriminación. d) Integridad física y una adecuada política de prevención de riesgos laborales. e) Respeto de la intimidad y la consideración debida a la dignidad. f) Percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. g) Todos los derechos que se deriven del contrato de trabajo.
Obligaciones	a) Cumplir con las obligaciones concretas del puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia. b) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten. c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario o empresaria. d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en la ley. e) Contribuir a la mejora de la productividad. f) Todas las que se deriven del contrato de trabajo.

El contenido y alcance de los derechos y obligaciones que las personas trabajadoras tienen en la relación laboral se concretará en los **convenios**.

Consulta sobre FOL

Resuelve

Trabajo como técnico informático y mi contrato dice que no puedo trabajar en otra empresa del sector durante el tiempo que dure mi relación laboral. ¿Es esto legal?

Solución

Si, el ET establece que no se puede trabajar para diversas empresas cuando se estime concurrencia desleal o se pacte la plena dedicación mediante compensación económica.

6- Los juzgados y tribunales del orden social consideran que no dar tareas a una persona trabajadora y dejarla toda la jornada sin hacer nada puede constituir una forma de acoso laboral. ¿Qué derecho de las personas trabajadoras crees que se está vulnerando en estos casos?

4 La Inspección de Trabajo y la jurisdicción social

Existen muchas ocasiones en las que no se respetan todos los derechos de las personas trabajadoras; en estos casos, cuentan con dos posibilidades:

- Denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo.
- Demandar a la empresa ante los juzgados y tribunales del orden social (laboral).

Unas veces será más conveniente optar por la primera opción, otras por la segunda e incluso en ocasiones por las dos a la vez. Un abogado o abogada especializado en Derecho Laboral puede ayudarnos a decidir.

¿Qué es la Inspección de Trabajo?

La **Inspección de Trabajo y Seguridad Social** es el servicio público destinado a garantizar el cumplimiento de las normas de carácter laboral.

La actuación inspectora puede iniciarse por decisión de la propia Inspección o mediante denuncia previa. La persona denunciante debe identificarse siempre, pero puede solicitar que su identidad quede oculta para la empresa denunciada. Cualquier persona puede denunciar un incumplimiento del que tenga noticia. No hace falta estar trabajando en la propia empresa.

Las inspecciones se suelen realizar mediante visitas al centro de trabajo, donde los inspectores e inspectoras pueden entrar libremente y sin previo aviso para practicar pruebas, requerir información, examinar documentos, tomar imágenes, etc.

Consulta sobre FOL

4

Trabajo como mecánico en un taller de reparación de vehículos donde no se respeta la normativa sobre prevención de riesgos laborales, los sistemas de protección colectiva son insuficientes y a las personas trabajadoras no se nos ofrece el reconocimiento médico anual al que tenemos derecho según el convenio colectivo.



¿Dónde puedo acudir a denunciar esta situación?

Solución

Puedes denunciar ante la Inspección de Trabajo, cuyos inspectores e inspectoras podrán personarse en la empresa sin previo aviso y levantar el acta correspondiente, proponiendo las sanciones pertinentes por los incumplimientos descritos.

¿Y si necesito un abogado?

Si estás afiliado a un sindicato, tendrás asistencia jurídica gratuita. En caso contrario, puedes contratar los servicios de un abogado especializado en Derecho Laboral o incluso contar con los servicios de uno de oficio gratuito.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social



Para saber más acerca de este tema, puedes visitar en tu versión digital la web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: www.mites.gob.es/itsweb/.

¿Cuáles son los juzgados y tribunales del orden social?

La **jurisdicción social** está compuesta por los órganos judiciales que resuelven los conflictos que se plantean en el ámbito laboral y de Seguridad Social.

Órganos jurisdiccionales del orden social	
Juzgados de lo Social	Resuelven los conflictos individuales y colectivos, siempre que su ámbito no supere la provincia.
Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia	Resuelven los conflictos colectivos cuando su ámbito excede el de un Juzgado de lo Social y no supere el de la Comunidad Autónoma. También resuelven los recursos contra sentencias de los Juzgados de lo Social.
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional	Se ocupa de los procesos que afectan a libertad sindical, conflictos y convenios colectivos, cuando afectan a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
Sala de lo Social del Tribunal Supremo	Se ocupa de los recursos contra sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. También resuelve los recursos para la unificación de doctrina cuando en asuntos semejantes, planteados ante distintos Tribunales Superiores de Justicia, se produzcan sentencias contradictorias.

Conflicto individual

Ejemplo 1

Clara es técnica en actividades comerciales y trabajaba como encargada en una franquicia de una conocida marca de ropa en Valencia. Hace unos días recibió una notificación de su empleador comunicándole el despido disciplinario por faltar al trabajo 2 días sin haberlo justificado debidamente.

Clara no está de acuerdo con la medida porque presentó un justificante médico en el que se le recomendaba reposo de 48 horas. Por tanto, puede acudir a la vía judicial para hacer valer su pretensión.

Dado que se trata de un conflicto individual, debe interponer su demanda ante los Juzgados de lo Social de Valencia.



Servicios o unidades de mediación, arbitraje y conciliación (SMAC/UMAC)

En muchos conflictos laborales, para poder presentar la demanda ante el Juzgado de lo Social, es obligatorio el trámite de conciliación previa, donde las partes tratan de llegar a un acuerdo negociado, evitando el proceso judicial, que siempre será más largo y costoso.

Repasa con Genially



Pon a prueba tus conocimientos sobre las relaciones laborales jugando un Trivial en tu teléfono móvil o en tu versión digital.



Resuelve

9- Los empleados y empleadas de SOLUCIONES IBÉRICAS, SA consideran que su empresa está incumpliendo sistemáticamente en materia de horarios el convenio colectivo que firmaron el año pasado y que ya lleva en vigor 8 meses. Después de tratar de solucionar el conflicto por todos los medios posibles, se plantean llevar a la empresa ante los tribunales. Teniendo en cuenta que SOLUCIONES IBÉRICAS, SA tiene centros de trabajo en 12 ciudades situadas en 7 Comunidades Autónomas, ¿ante qué órgano jurisdiccional deben interponer su demanda?

5. La representación de las personas trabajadoras en la empresa

El Estatuto de los Trabajadores señala como uno de los derechos básicos de las personas trabajadoras el de la **participación en la empresa**. Este derecho se ejerce a través de los **representantes de las personas trabajadoras**.

En España, la función de representación de las personas trabajadoras se articula de dos maneras: a través de la **representación unitaria** y la **representación sindical**.

¿Qué es la representación unitaria?

La **representación unitaria** es la ejercida por las personas que todos los miembros de la plantilla han elegido como sus representantes (es lo mismo que ocurre con el delegado o delegada de clase).

Se articula a través de los **delegados o delegadas de personal** (en empresas con menos de 50 personas trabajadoras) y los **comités de empresa** (cuando la plantilla es igual o superior a 50 personas). El número de representantes depende del número de personas trabajadoras y representan siempre a **todo** el personal de la empresa o centro de trabajo.

¿Qué es la representación sindical?

La **representación sindical** es la que se ejerce a través de un **sindicato**. Los sindicatos se configuran como asociaciones de personas trabajadoras que persiguen la defensa y la mejora de las condiciones de trabajo de sus asociados y asociadas.

Los órganos de representación sindical en la empresa son las **secciones sindicales** y los **delegados o delegadas sindicales**; estos solo representan a las personas afiliadas al correspondiente sindicato.

Dependiendo de la plantilla de la empresa, las secciones sindicales tendrán derecho, por ejemplo, a disponer de un tablón de anuncios para colocar sus informaciones o, incluso, a utilizar un local adecuado para desarrollar sus actividades.



2 Manifestación del Día del Trabajo en Málaga.

El derecho de participación en la empresa

No debemos olvidar que la participación en la empresa es un derecho, no una obligación. Por eso, solo existe representación en las empresas en que lo hayan decidido los propios trabajadores y trabajadoras. Además, puede existir solo uno o los dos tipos de representación vistos.

Organizaciones empresariales

En paralelo a los sindicatos están las organizaciones empresariales, que representan y defienden los intereses de los empresarios y empresarias. Las más representativas en España son la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

¿Qué competencias tienen los representantes de las personas trabajadoras?

Los representantes de las personas trabajadoras tienen como principales competencias:

- Ser informados por el empresario o empresaria sobre las cuestiones que puedan afectar a las personas trabajadoras: evolución del sector, situación económica de la empresa, contrataciones, absentismo, accidentes de trabajo, sanciones impuestas a las personas trabajadoras, etcétera.
- Informar a sus representados y representadas sobre los temas que repercuten en las relaciones laborales.
- Vigilar el cumplimiento de la normativa laboral e interponer las denuncias que procedan ante la Inspección de Trabajo o los tribunales competentes.
- Ser consultados, emitir informes y, en su caso, negociar con el empresario o empresaria en situaciones como los despidos colectivos y las reestructuraciones de plantillas, las reducciones de jornada o los traslados de instalaciones.

¿Con qué garantías cuentan los representantes de los trabajadores?

Los **representantes de los trabajadores**, debido a las competencias que tienen, pueden resultar en ocasiones "incómodos" para el empresario o empresaria.

Por eso, están protegidos por ciertas garantías mínimas; las más importantes son las siguientes:

- Tienen derecho a expresar con libertad sus opiniones en las materias relacionadas con el ejercicio de su representación.
- No pueden ser despedidos ni sancionados por cuestiones relacionadas con el ejercicio de su representación.
- Tienen prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de despido y traslado colectivo.
- Disponen de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones.

Comité de empresa

EL REY DEL MAR, SL es una empresa conservera ubicada en el municipio gaditano de Barbate, que cuenta con una plantilla de 126 personas trabajadoras representadas por un comité de empresa de 9 miembros.

El número de miembros del comité de empresa depende siempre de la cantidad de personas empleadas en la empresa y se determina de acuerdo con la escala contenida en el artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores.



Ejemplo 2

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar el artículo 66 del ET sobre la composición de los comités de empresa: www.boe.es.

Repasa con Educaplay

Pon a prueba tus conocimientos sobre la representación en las empresas resolviendo un crucigrama en tu teléfono móvil o en tu versión digital.



Resuelve

10- Una compañía de telemarketing planea trasladar parte de sus instalaciones de Almería a Málaga. Las personas trabajadoras se oponen y, lideradas por sus representantes, han puesto en marcha una serie de protestas y movilizaciones.

a) ¿Podría la empresa sancionar a los miembros del comité de empresa con el despido por organizar las protestas?

b) ¿Y trasladarlos a ellos los primeros para evitar las movilizaciones?

11- ¿Podría ser sancionada una persona que, durante una reunión con el empresario o empresaria, en el ejercicio de su cargo de representante, critique la política de despidos de la empresa?

6. La negociación colectiva: mi convenio

La **negociación colectiva** es el instrumento mediante el cual los empresarios o empresarias y las personas trabajadoras, a través de sus representantes, regulan las condiciones de trabajo.

Su principal manifestación es el **convenio colectivo**, que es un acuerdo suscrito por los representantes de ambas partes para fijar las condiciones de trabajo y las normas de convivencia laboral en las empresas.

Los convenios colectivos regulan, entre otras, cuestiones como:

- Las modalidades de contratación que se pueden utilizar en cada caso.
- El periodo de prueba.
- La jornada de trabajo, los permisos y las vacaciones.
- Las retribuciones (tablas salariales).
- Los planes de igualdad.
- El régimen disciplinario.

El **ámbito de aplicación del convenio colectivo** será el que las partes acuerden.

Ámbitos del convenio colectivo

Ámbito funcional	Sector de actividad, empresa o centro de trabajo en el que se aplicará el convenio.
Ámbito territorial	Espacio geográfico en el que resulta aplicable el convenio (estatal, autonómico, etc.).
Ámbito personal	Colectivos, grupos o categorías a los que se aplica el convenio.
Ámbito temporal	Periodo durante el que estará vigente el convenio. Salvo que las partes acuerden otra cosa, los convenios se prorrogarán de año en año.

Los **convenios colectivos** son **vinculantes** para todos los empleadores y empleadoras y las personas trabajadoras incluidas en su ámbito de aplicación; las condiciones pactadas no pueden modificarse por contrato individual de trabajo salvo para mejorarlas.

Consulta sobre FOL

5

Trabajo como técnico superior en laboratorio de análisis y control de calidad en una empresa aceitera. Hasta ahora, mi relación laboral se enmarcaba en el Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias del Aceite y sus Derivados de la provincia de Sevilla, pero hace meses el empresario y los representantes de los trabajadores firmaron un convenio de empresa. ¿Ya no se aplicará a mi relación laboral el convenio del sector?

Solución

No, todas las relaciones laborales pasan a estar reguladas por el nuevo convenio colectivo de empresa y ya no se aplica el del sector.

La negociación colectiva en las relaciones laborales



Para saber más acerca de la negociación colectiva, puedes visitar en tu versión digital la página web de la OIT: www.ilo.org/.

Sindicatos más representativos

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) son los sindicatos más representativos en España; tienen capacidad para negociar cualquier convenio colectivo sectorial.

Publicación y entrada en vigor de los convenios colectivos

Los **convenios colectivos** se publican en el boletín oficial que corresponda según su ámbito territorial. La entrada en vigor se produce en la fecha que acuerden las partes.

Resuelve

12- Investiga qué convenio o convenios son los aplicables en tu sector para poder descubrir cuáles serán las condiciones concretas de tu relación laboral.

1 El contrato de trabajo

El **contrato de trabajo** es un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora por el que esta se compromete a prestar un servicio bajo la dirección de la empresa y a cambio de una retribución.

¿Qué elementos tiene un contrato de trabajo?

¿Qué y para qué?

Objeto del contrato: el trabajo tiene que ser posible, legal y retribuido, sin estar condicionado a los resultados de la empresa, que es la que determina cómo se realizarán las tareas asignadas.

Forma: se admite la forma verbal en los contratos indefinidos y en los temporales por circunstancias de la producción inferiores a 4 semanas y a tiempo completo. El periodo de prueba se debe fijar siempre por escrito.

¿Cómo?

Forma: se admite la forma verbal en los contratos indefinidos y en los temporales por circunstancias de la producción inferiores a 4 semanas y a tiempo completo. El periodo de prueba se debe fijar siempre por escrito.

¿Cuándo?

Duración: puede no tener una fecha de finalización, como el contrato indefinido, o puede establecer una causa o fecha para su terminación, como los contratos formativos y los de duración determinada o temporales.

¿Todo OK?

Consentimiento de las partes: al firmar un contrato, ha de llegarse a un acuerdo que se ajuste a la normativa y todas las partes deben tener capacidad para poder firmarlo.

Por ejemplo, las personas menores no emancipadas deberán ser tuteladas en la firma del contrato.

Y para que conste, se adjunta este contrato por notificación personal en su lugar y fecha a continuación indicados, firmados por ambas partes.

En la fecha de firma, el contrato se adjunta a la notificación personal en su lugar y fecha a continuación indicados, firmados por ambas partes.

Nulidad parcial del contrato de trabajo

Carlota, que es nueva en la empresa, ha detectado que en su contrato de trabajo está establecido horario nocturno; ella es menor de edad y no sabe si este error anula su contrato.

Solución

Estamos ante un caso de nulidad parcial; esto significa que, si se localiza un error en el contrato que se pueda corregir o eliminar, el contrato sigue siendo válido. Modificando el horario, el contrato ya es válido.

Modelos de contrato de trabajo

En tu versión digital y en la página web del SEPE puedes consultar todos los modelos de contrato de trabajo: www.sepe.es.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8

Una meta de este Objetivo de Desarrollo Sostenible es adoptar medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso y eliminar las peores formas de trabajo infantil, puedes consultar este Objetivo en tu versión digital: www.un.org.



¿Sabías que...?

Con la emancipación, la persona menor de edad tiene la plena capacidad de regir su vida, con algunas limitaciones. Se adquiere por mayoría de edad o concesión judicial o de los tutores que ejerzan la patria potestad.

En tu versión digital puedes consultar el artículo 239 del Código Civil sobre emancipación: www.boe.es.

Presta atención

Una persona menor de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales solo para la firma de su contrato. Para finalizar la relación laboral no necesita que sus tutores lo autoricen.

¿Me voy? ¿Me quedo? El periodo de prueba

El **periodo de prueba** es un tiempo que se puede establecer en el contrato de trabajo para verificar si la persona trabajadora y el puesto de trabajo son compatibles.

Dada su finalidad, cualquiera de las partes puede decidir terminar con la relación laboral sin necesidad de preavisar o alegar una causa. No se puede acordar un periodo de prueba si ya se ha desarrollado ese mismo puesto de trabajo en la misma empresa.

Los **convenios colectivos** y el **Estatuto de los Trabajadores (ET)** determinan la duración del periodo de prueba, que si existe, tiene que figurar por escrito en el contrato de trabajo. Si el convenio no lo especifica, la duración máxima del periodo de prueba es de 6 meses para personal técnico titulado y 2 meses para el resto de la plantilla. En los contratos temporales de menos de 6 meses no puede superar los 15 días. Mientras dure el periodo de prueba, se tienen los **mismos derechos y obligaciones** que quienes ya lo han superado, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, por ejemplo, la indemnización.

¿Qué tiene que hacer la empresa al contratarme?

- Dar me de alta en la Seguridad Social.
- Registrar mi contrato en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mediante la aplicación Contrati@.
- Facilitar por escrito mis condiciones de trabajo.
- Informar a la representación de las personas trabajadoras.

Cláusulas en el contrato de trabajo

En el contrato de trabajo pueden figurar **cláusulas** o pactos que condicionen la relación laboral, como la permanencia en el puesto o limitar la realización de trabajos para otras empresas. Por ejemplo, en tu contrato puede figurar un pacto de permanencia que señale que debes trabajar en la empresa un mínimo de 1 año y si incumples este tiempo, tienes que indemnizar a la empresa por una cuantía determinada. Para que se pueda establecer este pacto, la empresa tiene que justificar que tu marcha antes de tiempo le causa un perjuicio económico.

Consulta sobre FOL

Quiero presentar mi baja voluntaria en la empresa y la jefa me dice que si me voy antes de 6 meses tengo que indemnizar a la empresa con 2000 €, por el curso de alta cocina que me pagó la empresa en mayo. Le consulto a Yassin, mi delegado de personal, si esto es correcto.

Solución

Revisando mi contrato con Yassin, vemos que efectivamente tengo un pacto de permanencia por formación, que se puede establecer en un contrato cuando la empresa costea formación especializada a su plantilla a cambio del compromiso temporal de prestación de servicios en la empresa. Nunca puede durar más de 2 años; en mi caso, es de 6 meses.

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar el artículo 14 del ET sobre el periodo de prueba: www.boe.es.

Duración del periodo de prueba

El Acuerdo Laboral Estatal para el Sector de la Hostelería determina la duración del periodo de prueba en función de la duración del contrato y el grupo profesional. Los contratos temporales superiores a 3 meses del grupo profesional 1.º y 2.º tienen un periodo de prueba de 75 días naturales.

Ponte al día

La empresa cuando comunica una contratación verbal al SEPE a través de la aplicación Contrati@, recibe un resguardo con las condiciones básicas del contrato que debe remitir a la persona trabajadora.

Para saber más acerca de este tema puedes acceder a tu versión digital: www.sepe.es.

Pactos contractuales

Puedes encontrar más información sobre los pactos contractuales en tu versión digital.

Resuelve

1.- A Dania le ha notificado su empresa que no ha superado el periodo de prueba y que finaliza su relación laboral con efecto inmediato. Dania no está conforme con la empresa y exige una justificación de los motivos por los que no ha superado el periodo de prueba y que le pague los días de preaviso que le corresponden. ¿Debe la empresa atender las exigencias de Dania?

2 Los tipos de contrato de trabajo

Existen diferentes **tipos de contratos** que buscan cubrir las necesidades de las empresas respetando los derechos de las personas trabajadoras. Podemos clasificarlos en **contratos indefinidos**, **contratos formativos**, **contratos temporales** y **contratos de relevo**.

Cuenta contigo. Contrato indefinido ordinario y contrato indefinido fijo discontinuo.

Se utiliza cuando se busca establecer una relación laboral estable y duradera, es decir, cuando no hay un motivo previsto para que la contratación termine.

Características:

- **Jornada:** completa, parcial o para la prestación de servicios fijos discontinuos.
- **Duración:** indefinida, sin límites de tiempo en la prestación de servicios.

El **contrato indefinido fijo discontinuo** es un tipo de contrato indefinido que se utiliza con personas trabajadoras con las que se quiere contar año tras año para desarrollar trabajos estacionales, de temporada o que se realizan de manera intermitente, por ejemplo, los instructores o instructoras de las estaciones de esquí.

Haciendo currículum. Contratos formativos:

Su finalidad es mejorar el perfil profesional de las personas contratadas, facilitándoles una formación o permitiendo que pongan en práctica la formación acreditada que poseen.

Aprendo y trabajo. Contrato de formación en alternancia:

Busca compaginar la formación teórica y la práctica profesional en la empresa, acreditada con titulación. Se paga el salario mínimo interprofesional (SMI), pero en proporción al tiempo efectivamente trabajado.

Características:

- **Jornada:** completa o parcial. El primer año, se destina a formación teórica como mínimo el 35 % de la jornada concertada y el segundo año el 15 %.
- **Duración:** como mínimo 3 meses y como máximo 2 años, incluyendo todas las empresas en las que se haya trabajado bajo esta modalidad.
- **No puede establecerse** periodo de prueba, realizar horas complementarias, extraordinarias estructurales, trabajo nocturno y trabajo a turnos.
- **No tiene indemnización** por finalización de contrato.

Requisitos:

- Ser menor de 30 años, excepto cuando se formaliza con personas con discapacidad o personas con estudios superiores y certificados de profesionalidad de nivel 3 en los que el límite no se aplica.
- No tener la cualificación profesional reconocida y no haber desempeñado un puesto de igual calificación por más de 6 meses.

Cogiendo rodaje. Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional:

Su finalidad es obtener la práctica profesional adecuada a los estudios cursados. Los convenios fijan la retribución respetando el SMI.

Características:

- **Jornada:** completa o parcial.
- **Duración:** como mínimo 6 meses y como máximo 1 año, salvo pacto en convenio, incluyendo todas las empresas en las que se haya trabajado bajo esta modalidad.
- **Se puede establecer un periodo de prueba** de 1 mes, salvo pacto en convenio, y **no se pueden** realizar horas extraordinarias estructurales.
- **No tiene indemnización** por finalización de contrato.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 10

Una meta de este Objetivo de Desarrollo Sostenible es potenciar y promover la inclusión social de todas las personas. La normativa traslada este Objetivo a todos los contratos para personas con discapacidad. Puedes consultarlo en tu versión digital: www.un.org.



Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar los artículos 11, 15 y 16 del ET sobre los contratos formativos, indefinido y fijo discontinuo: www.boe.es.

Ponte al día

Desde el 30 de marzo de 2022 la retribución del contrato formativo para la obtención de la práctica profesional está determinada por el convenio colectivo aplicable.

Resuelve

2.- Tengo dos establecimientos de alquiler y venta de material deportivo para los que quiero contratar personal. Una de las tiendas está en Granada y la otra en la estación de esquí de Sierra Nevada y solo permanece abierta en la temporada de nieve. ¿Qué contratos son los más adecuados para ambos establecimientos, teniendo en cuenta que quiero tener una plantilla estable?

- Requisitos:**
- Tener la titulación que acredite para el desempeño de una profesión, obtenida en los 3 años anteriores o 5 para las personas con discapacidad.
 - No haber desempeñado un puesto de igual calificación durante más de 3 meses, excluyendo el periodo formativo para la obtención del título (prácticas no remuneradas).

Consulta sobre FOL

Mi hermano Dorian, al recibir su primera nómina, ha visto que cobra menos que sus compañeros y compañeras con el mismo horario. Dorian tiene un contrato de formación en alternancia y sus compañeros y compañeras un contrato de sustitución.

Solución

Le explico que cobra menos porque en el contrato de formación en alternancia, dentro de su horario de trabajo, existe obligatoriamente un tiempo para la formación teórica que no está remunerado.

Me fijo gente. Contratos temporales o de duración determinada:

El contrato de trabajo temporal o de duración determinada solo puede celebrarse **por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora**.

Desbordados. Contrato por circunstancias de la producción:

Su finalidad es cubrir los desajustes entre la actividad de la empresa y la plantilla contratada, ya sean previsibles o imprevisibles.

Características:

- **Jornada:** completa o parcial.
- **Duración:**
 - Como máximo 6 meses ampliable a 12 meses por convenio, cuando la causa es un incremento en la actividad de la empresa debido a imprevistos o desajustes temporales previstos, como las vacaciones.
 - Como máximo 90 días por contratos no continuados cuando el motivo son situaciones ocasionales, previsibles, de duración reducida, como el aumento de ventas por la campaña de Navidad.
- **Tiene indemnización por finalización de contrato:** 12 días de salario por año trabajado.

Requisitos: los especificados en la finalidad del contrato.

Yo te cubro. Contrato de sustitución:

Busca sustituir a personas trabajadoras con derecho a reserva de puesto de trabajo o cubrir temporalmente un puesto vacante mientras se realiza un proceso de selección.

Características:

- **Jornada:** completa o parcial si el puesto que se va a sustituir lo requiere.
- **Duración:**
 - Mientras exista el derecho a reserva de puesto de trabajo de la persona sustituida.
 - 3 meses en coberturas de vacantes.
- **No tiene indemnización** por finalización de contrato.

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar el artículo 15 del ET sobre los contratos por circunstancias de la producción y de sustitución: www.boe.es.

Ponte al día

Desde el 30 de marzo de 2022, para cubrir las vacaciones de la plantilla se utiliza el contrato por circunstancias de la producción.

Resuelve

3.- Indica los tipos de contratos más adecuados según las circunstancias planteadas:

- a) Contratar a una persona recién titulada.
- b) Contratar personas para cubrir la temporada de rebajas.
- c) Cubrir a una persona que disfruta el permiso por nacimiento y cuidado del menor.
- d) Cubrir las vacaciones de mi plantilla.
- e) Contratar a una persona para formarla en mi empresa.

Recojo el testigo. Contrato de relevo:

Se utiliza cuando una persona trabajadora ha accedido a la jubilación parcial cubriendo el tiempo que deja de trabajar.

Características:

- **Jornada:** completa o parcial. Como mínimo la jornada reducida de la persona con jubilación parcial.
- **Duración:** hasta la jubilación completa o indefinida si la empresa decide incorporar al relevo a la plantilla.
- **Tiene indemnización por finalización de contrato:** 12 días de salario por año trabajado.

Requisitos:

- Que una persona trabajadora acceda a la jubilación parcial.
- Que exista una persona relevista en desempleo o con contrato de duración determinada en la empresa.

Consulta sobre FOL

A mi pareja le van a hacer un contrato vinculado a un trabajador que está de baja y me pregunta si será un contrato de relevo o de sustitución.

Solución

Un contrato de sustitución, ya que el trabajador de baja no está trabajando en la actualidad y tiene derecho a reserva de su puesto de trabajo.

No al 100 %. Contrato a tiempo parcial:

Pueden concertarse para prestar servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo establecida.

Características:

- **Duración:** depende de la modalidad de contrato elegida, indefinida o de duración determinada.
 - **Se puede acordar** en el contrato un pacto de horas complementarias que se añaden a las horas ordinarias concertadas si:
 - Se superan las 10 horas semanales en cómputo anual.
 - No supera el 30 % de las horas ordinarias contratadas, salvo convenio.
 - La suma de horas ordinarias y complementarias no alcanza la jornada de trabajo a tiempo completo.
- Estas horas se remuneran con una cantidad igual a la hora ordinaria.



1. Tipos de contrato de trabajo.

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar el artículo 12 del ET sobre los contratos de relevo y a tiempo parcial: www.boe.es.

Ponte al día

La parcialidad involuntaria afecta a las personas que, queriendo trabajar a tiempo completo, solo encuentran trabajos a tiempo parcial, lo que repercute en su poder adquisitivo.

Repasa con Educaplay

Pon a prueba tus conocimientos sobre contratos relacionando un concepto con un tipo de contrato en tu teléfono móvil o en tu versión digital.

**Resuelve**

- 4- Rania tiene un contrato vinculado a una trabajadora en situación de jubilación parcial. Trabaja 8 horas 3 días en semana y ha firmado un pacto de horas complementarias de 10 horas más al mes.
- a) ¿Qué contrato tiene Rania?
- b) ¿Su contrato es a tiempo completo o a tiempo parcial?
- c) ¿Le pagarán la hora complementaria a un valor superior a la hora ordinaria?

3. Las modificaciones del contrato de trabajo

Cuando firmamos un contrato, pactamos unas determinadas condiciones, pero es posible que se produzcan cambios en las tareas que realizamos, el horario o incluso un traslado a otro centro de trabajo. Estos cambios pueden hacerse siempre que se respeten unos límites y se cumplan unos requisitos. Las modificaciones del contrato de trabajo son: la movilidad funcional, geográfica y la modificación de las condiciones de trabajo.

¿Puede mi empresario o empresaria cambiarme de puesto de trabajo?

Sí, el empresario o empresaria puede cambiarte de puesto de trabajo, en determinadas situaciones y con algunos límites; a este cambio de puesto se le llama **movilidad funcional**. Siempre debe realizarse teniendo en cuenta la titulación de la persona trabajadora y el respeto a su dignidad, por ejemplo, no se puede pedir a una persona recién titulada en Grado Medio en Carrocería que repare el motor de una furgoneta, ya que no tiene la titulación ni los conocimientos necesarios para ello.

Clases de movilidad funcional:

- **Movilidad horizontal:** es el cambio de puesto dentro del mismo grupo profesional; no tiene límites temporales y no exige un motivo justificado por parte de la empresa. Se mantiene el salario que se estaba cobrando. Por ejemplo, cuando trabajas en la recepción y te piden que ayudes al auxiliar administrativo porque una compañera está enferma.
- **Movilidad vertical:** es el cambio de puesto fuera del grupo profesional; puede ser ascendente, cuando se hace el cambio a un grupo superior (se cobra un salario mayor), o descendente, cuando es a un grupo profesional inferior (no se cambia el salario). La movilidad vertical exige que se den razones técnicas u organizativas que lo justifiquen y que sea solo por el tiempo imprescindible.
- **Movilidad extraordinaria:** si el cambio es fuera del grupo profesional de forma definitiva y no temporal, se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Consulta sobre FOL

Me ha dicho mi empresaria que, debido a que mi jefa se ha pedido una excedencia, a partir del próximo mes, debo llevar su cuenta a nivel comercial y realizar, por tanto, tareas de un grupo profesional superior. No sé cuáles serían las condiciones del cambio y si estoy obligado a aceptarlo o no.

Solución

Se trata de una movilidad funcional vertical ascendente. Se cumple el requisito de que existan causas técnicas u organizativas, ya que tu jefa está de excedencia. Si estás obligado a aceptar el cambio de puesto de trabajo, pero ten en cuenta que siempre vas a cobrar el salario del grupo superior y que, si el cambio supera los 6 meses en un periodo de 1 año o los 8 meses en un periodo de 2 años, puedes solicitar el ascenso.

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar el artículo 39 del ET sobre la movilidad funcional: www.boe.es.

¿Sabes qué es?

Grupo profesional: es el actual sistema de clasificación de las personas trabajadoras en los convenios; los grupos se establecen en función de la titulación, las capacidades y la experiencia de las personas trabajadoras y también de las características y los requerimientos del puesto de trabajo. Suele englobar varios subgrupos o puestos diferentes.

Categoría profesional: era el anterior sistema de clasificación. Desde la reforma laboral del 2012, ha dejado de utilizarse, aunque aún se nombra en algunos convenios.

¿Sabes qué es?

Polivalencia funcional: es el acuerdo entre las personas trabajadoras y el empresario o empresaria por el que las personas trabajadoras se comprometen a realizar funciones propias de dos o más grupos profesionales; la equiparación se realiza en virtud de las funciones que ocupen la mayor parte del tiempo de trabajo.

Resuelve

- 5- A Juan, ingeniero informático, le ha pedido su responsable que, debido a la baja de la auxiliar administrativa de la empresa, durante el tiempo que falta debe encargarse del archivo y de otras tareas similares.
- a) ¿Tiene Juan la obligación de obedecer?
- b) ¿Existe algún límite a este cambio?
- c) ¿Qué salario cobrará Juan durante el tiempo que está realizando estas tareas de un grupo profesional inferior?

¿Qué pasa si me trasladan a otro centro de trabajo?

La **movilidad geográfica** es el cambio del centro de trabajo habitual a un centro de otra localidad y exige el cambio de residencia de la persona trabajadora.

Para que la empresa pueda realizar esta movilidad tienen que darse causas que lo justifiquen: económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Existen dos tipos de movilidad geográfica:

- **Desplazamiento:** si el cambio es inferior a 12 meses en un periodo de 3 años. Debe comunicarse a la persona trabajadora con la antelación suficiente.
- **Traslado:** si el cambio es superior a los 12 meses en un periodo de 3 años; en este caso, debe comunicarse con una antelación mínima de 30 días.

¿Es obligatorio que acepte el cambio de centro de trabajo?

- **No es obligatorio, dependiendo del tipo de movilidad, hay distintas opciones:**
- **Aceptar el cambio:** se abonan todos los gastos de viaje. Si supone desplazamiento, además, la persona trabajadora tiene derecho a 4 días extra de permiso por cada 3 meses de desplazamiento. Esta aceptación no excluye que pueda impugnarse ante el Juzgado de lo Social.
- **Recurrir el cambio:** en 20 días hábiles al Juzgado de lo Social; es el juez o jueza quien decide si el desplazamiento o el traslado es correcto.
- **No aceptar y extinguir el contrato de trabajo:** solo es posible en el caso de traslado, no de desplazamiento. La persona trabajadora tiene derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un límite de 12 mensualidades.

¿Pueden cambiarme otras condiciones de mi trabajo?

Sí, también pueden darse modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, pero deben darse razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Estas modificaciones deben estar justificadas y pueden afectar a materias como la jornada, el horario o el sistema de retribución. La persona trabajadora puede aceptar el cambio, recurrir la decisión en el Juzgado de lo Social en 20 días o negarse y extinguir el contrato con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 9 mensualidades.

Consulta sobre FOL

Llevo 3 años en mi empresa y me acaban de comunicar que, debido a una reorganización de nuestro mayor cliente y para poder atenderle correctamente, nuestro horario, que era de 8:00 a 16:00, pasa a ser de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. ¿Puede hacer esto la empresa? ¿Tengo que aceptar el cambio?

Solución

Sí, es una modificación sustancial y está justificada por la necesidad del cliente. Tú puedes aceptar el cambio, recurrirlo ante el Juzgado de lo Social o solicitar la extinción de contrato con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 9 mensualidades.

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar el artículo 40 del ET sobre la movilidad geográfica y el 41 sobre las modificaciones sustanciales del contrato: www.boe.es.

¿Sabes qué es?

Puesto de trabajo itinerante o móvil: es el trabajo que se realiza desde distintos centros (por ejemplo, la instalación de redes eléctricas) o incluso la persona trabajadora se desplaza con el centro de trabajo (por ejemplo, un circo).

Causas ETOP: son económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Traslado colectivo

Cuando afecta a todo el centro de trabajo, si son más de 5 personas trabajadoras, o cuando, sin afectar a todo el centro, afecta a un número de personas trabajadoras en un periodo de 90 días de al menos:

- 10, en empresas con plantilla de menos de 100 personas trabajadoras.
- El 10 % en las empresas con entre 100 y 200 personas trabajadoras.
- 30 en las empresas con más de 200 personas trabajadoras.

Resuelve

- 6- Yanira vive en Málaga y le han dicho que en una semana debe empezar a trabajar en el centro de Toledo de forma definitiva. No le han dado ninguna razón para ello y Yanira se teme que sea una táctica para que se vaya de la empresa.
- a) ¿De qué tipo de movilidad estamos hablando?
- b) ¿Ha cumplido la empresa con los requisitos establecidos para este tipo de movilidad?
- c) ¿Qué opciones tiene Yanira?

4. La suspensión del contrato de trabajo

La **suspensión del contrato de trabajo** es la interrupción temporal del contrato y, por lo tanto, de las obligaciones básicas de trabajar y remunerar el trabajo, pero sigue vigente la relación laboral.

¿Cuáles son las causas de suspensión de los contratos?

Hay numerosas causas de suspensión del contrato de trabajo; vamos a ver algunas de ellas:

- **El nacimiento de hijo y adopción de menor de 6 años:** da derecho a una suspensión de 16 semanas para la madre biológica y para el otro progenitor, de las cuales 6 semanas son obligatorias y deben disfrutarse inmediatamente después del parto y a jornada completa. En caso de parto múltiple, la duración de la suspensión se amplía 1 semana más para cada progenitor.
- **La excedencia forzosa:** se da cuando se va a ejercer un cargo público o un cargo sindical mientras dure el cargo. Cuando acaba el mandato, la persona trabajadora tiene derecho a volver a su puesto de trabajo y ese periodo computa para antigüedad. Existen otras excedencias, por ejemplo, la excedencia por cuidado de hijo o hija menor hasta que cumpla 3 años. La excedencia voluntaria tiene una duración mínima de 4 meses y como máximo de 3 años, y la excedencia por cuidado de familiares tiene una duración máxima de 2 años.
- **La huelga:** se trata de un derecho fundamental constitucional y es una forma de protesta ante la empresa por parte de las personas trabajadoras para luchar por la defensa de sus intereses. Supone el cese temporal de la actividad y, por tanto, la suspensión de los contratos de trabajo.

¿El ERITE también es una suspensión del contrato?

Sí, el ERITE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) es la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del contrato de trabajo.

Cuando existe una situación crítica en una empresa, por ejemplo, una bajada grande de la producción, esta puede decidir que, a través de la suspensión de parte o de todos los contratos de las personas trabajadoras, o incluso con reducciones de jornada, se pueda salvar la empresa. Las personas trabajadoras quedan en situación de desempleo y, si tienen el tiempo suficiente cotizado, pueden cobrar la prestación por desempleo o paro.

Consulta sobre FOL

Llevo 3 años en mi empresa y me gustaría pedir una excedencia para vivir 1 año en Argentina, ¿tengo derecho a que me la concedan? ¿Puedo trabajar allí? Y si no trabajo, ¿podría cobrar la prestación por desempleo?

Solución

Sí, tienes derecho a pedirla, ya que tienes una antigüedad de 1 año en la empresa; sería una excedencia voluntaria. Puedes trabajar en cualquier empresa, pero no cobrar la prestación por desempleo o paro, ya que no estás en situación legal de desempleo, es una situación voluntaria de suspensión.

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar el artículo 45 del ET sobre la suspensión de los contratos de trabajo: www.boe.es.

Ponte al día

La reforma laboral establece medidas de flexibilidad y estabilización del empleo: los ERTe y el Mecanismo RED.

En tu versión digital puedes consultar el Real Decreto-Ley 32/2021, de Medidas Urgentes sobre la Reforma Laboral: www.boe.es.

Repasa con Educaplay

Alcanza la orilla sin hundirte demostrando lo que sabes acerca de la modificación y suspensión del contrato de trabajo en tu teléfono móvil o en tu versión digital.

**Resuelve**

- 7- Andrea y Joaquín acaban de tener mellizos y se preguntan si tienen derecho a algún periodo de descanso para cuidar de los bebés.
- 8- Ignacio ha sido elegido representante autonómico de su sindicato.
- a) ¿Tiene derecho a suspender su contrato?
- b) ¿Qué sucederá cuando termine su cargo?
- c) ¿Podrá volver a su empresa?

5. La extinción del contrato de trabajo

La **extinción del contrato de trabajo** supone la finalización de la relación laboral, se rompe el vínculo contractual y desaparecen las obligaciones entre la empresa y la persona trabajadora.

Vamos a ver las causas de extinción del contrato de trabajo y las consecuencias que se producen.

¿Puedo marcharme de mi empresa?

Si el contrato puede extinguirse por decisión de la persona trabajadora, en los siguientes casos:

- Por **dimisión**: cuando la persona trabajadora quiera y sin causa justificada, puede extinguir el contrato; no tiene derecho a indemnización ni puede solicitar la prestación por desempleo. Debe preavisar a la empresa según lo establecido en convenio colectivo.
- Por **abandono por parte de la persona trabajadora**: la persona trabajadora no avisa al empresario o empresaria de su decisión, en este caso, no tiene derecho a indemnización ni puede solicitar la prestación por desempleo. La empresa puede pedirle daños y perjuicios.
- Por **incumplimiento grave de condiciones establecidas en el contrato**: por ejemplo, un empresario que deja de pagar el salario (la jurisprudencia establece un retraso de 3 meses para poder extinguir el contrato). En este caso, la persona trabajadora tiene derecho a una indemnización de 33 días de salario por año de antigüedad en la empresa con un máximo de 24 mensualidades y puede solicitar la prestación por desempleo.
- Por **ser víctima de violencia de género**: la trabajadora no tiene derecho a indemnización, pero puede solicitar la prestación por desempleo.

¿Por qué motivos pueden despedirme?

El contrato también puede extinguirse por decisión del empresario o empresaria; en este caso, estamos hablando del despido, que puede ser: despido disciplinario, objetivo o colectivo.

Despido disciplinario

- ¿Por qué me despiden? La persona trabajadora puede ser despedida de forma disciplinaria por **incumplimiento grave y culpable**. Las faltas están detalladas en el convenio colectivo y también en el Estatuto de los Trabajadores, entre ellas están: las faltas repetidas y no justificadas de asistencia y puntualidad, la indisciplina o desobediencia, las ofensas físicas o verbales, la embriaguez o el acoso.
- ¿Cómo? El despido debe notificarse **por escrito** mediante una carta, haciendo constar en ella los hechos detallados que lo motivan, las fechas en que ocurren y la fecha en la que se hace efectivo el despido. Este tipo de despido no conlleva indemnización, pero sí prestación por desempleo si se tiene el periodo cotizado.
- Si **no estoy de acuerdo con el despido, ¿qué puedo hacer?** La persona trabajadora puede **impugnar** el despido en un plazo de 20 días ante el Juzgado de lo Social, pero antes de esto debe presentar primero la papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), para intentar llegar a un acuerdo.

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar los artículos 49 a 54 del ET sobre la extinción de los contratos de trabajo: www.boe.es.



Resuelve

- 9- William ha encontrado un trabajo en un taller mecánico cerca de su casa; por eso, ha decidido darse de baja voluntaria en la empresa en la que trabaja actualmente.
- a) ¿Puede marcharse de su empresa cuando quiera o debe cumplir algún plazo?
- b) ¿Cobrar algo al darse de baja?

Despido objetivo

- ¿Por qué me despiden? El empresario o empresaria puede rescindir una relación laboral basándose en determinadas **causas legales de despido objetivo**, como son:
 - La ineptitud de la persona trabajadora (falta de capacidad para desempeñar el puesto de trabajo) conocida antes o después del periodo de prueba.
 - La falta de adaptación de la persona trabajadora a las modificaciones técnicas de la empresa.
 - Por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
 - Por falta de dotación económica, en los casos de empresas que trabajan con la Administración Pública.
- ¿Cómo? Debe comunicarse **por escrito** a la persona trabajadora, que tiene derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades y se produce la situación legal de desempleo.
- Si **no estoy de acuerdo con el despido, ¿qué puedo hacer?** Si la persona trabajadora no está de acuerdo con el despido, puede **presentar demanda ante el Juzgado de lo Social** en un plazo de 20 días.

Despido colectivo

- ¿Por qué me despiden? Por **razones económicas, técnicas, organizativas o de producción**; debe afectar a un gran número de personas trabajadoras.
- ¿Cuándo? Cuando afecta a todo el centro de trabajo si hay más de 5 personas trabajadoras (si son menos, sería despido objetivo) o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un periodo de 90 días afecta a un número de personas trabajadoras de al menos:
 - 10, en empresas con plantilla de menos de 100 personas trabajadoras.
 - El 10 % de la plantilla en las empresas que tengan entre 100 y 300 personas trabajadoras.
 - 30 personas trabajadoras en las empresas que tengan más de 300 personas trabajadoras.
- ¿Cómo? Exige un procedimiento llamado **ERE (Expediente de Regulación de Empleo)** y se cobra una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

Consulta sobre FOL

Trabajo en una empresa de fabricación de calzado en la que somos 3 empleados; me ha dicho mi empresario que, debido a la disminución de ventas de este año, tiene que extinguir mi contrato.

¿Puede hacerlo?

¿Qué consecuencias tendrá para mí?

Solución

Si, en principio es una causa para justificar un despido objetivo.

El empresario debe poner a tu disposición una indemnización de 20 días de salario por cada año de servicio en la empresa y además puedes solicitar prestación por desempleo o paro.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16

Una meta de este Objetivo de Desarrollo Sostenible es promover el estado de derecho y crear instituciones eficaces y transparentes.



Puedes consultar este Objetivo de Desarrollo Sostenible en tu versión digital: www.un.org.



Resuelve

- 10- A Federica le han mandado una carta en la que le dicen que, debido a las faltas continuadas de asistencia al trabajo, sin justificar, la empresa ha decidido extinguir su contrato de trabajo.
- a) ¿Puede la empresa despedir a Federica alegando esa causa?
- b) ¿Qué tipo de despido sería?
- c) ¿A qué tiene derecho la trabajadora tras el despido?
- d) ¿Puede Federica reclamar el despido?

¿Hay más causas de extinción de contratos?

Si, hay otras causas de extinción, como son:

- La **finalización** de un contrato temporal.
- El **mutuo acuerdo** de las partes.
- La muerte, jubilación o **incapacidad** de alguna de las partes.
- La **extinción** de la personalidad jurídica de la empresa (cierre de la empresa sin continuidad).
- El **despido por fuerza mayor**: hay un hecho involuntario e imprevisible que impide definitivamente continuar con la actividad de la empresa. La indemnización es igual a la del despido por causas objetivas, 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

Si presento demanda ante el Juzgado, ¿qué puedo pasar?

Si en el acto de conciliación las partes no llegan a un acuerdo, se va a juicio y el juez o jueza califica el despido como:

- Despido procedente**: cuando se estima que existe causa justa para el despido, se da la razón al empresario o empresaria y la persona trabajadora no cobra la indemnización por despido, o cobra la correspondiente del despido objetivo: es decir, 20 días por año trabajado.
- Despido improcedente**: cuando el empresario o empresaria no ha probado la causa que alegó para el despido (no tiene la razón) o no entregó la carta de despido (en este caso, tiene 7 días para entregarla). Una vez declarado el despido como improcedente, el empresario o empresaria tiene **dos opciones**:
 - Readmitir a la persona trabajadora** pagándole los salarios de tramitación, que son los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la reincorporación de la persona trabajadora en la empresa.
 - Pagarle una indemnización** de 33 días de salario por año de servicio en la empresa con un máximo de 24 mensualidades.
- Despido nulo**: sucede en los casos en que hay discriminación o violación de derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por ejemplo, el derecho a la libre sindicación. La persona trabajadora se reincorpora a su puesto de trabajo y cobra los salarios de tramitación.

Consulta sobre FOL

Mi empresario me entregó la carta de despido objetivo por falta de adaptación a las modificaciones que se produjeron en mi puesto de trabajo. Junto con la carta me entregó una indemnización de 20 días de salario. He reclamado porque no estoy de acuerdo con el despido y vamos a ir a juicio.

Ya que no estoy de acuerdo, quiero saber qué puede pasar si el juez o jueza decide que el despido no estaba justificado.

Solución

En caso de que no se pruebe la causa de despido, el juez o jueza puede calificar el despido como improcedente; en este caso, la indemnización es de 33 días de salario por cada año de servicio en la empresa, con un máximo de 24 mensualidades. Como ya te entregó el importe correspondiente al despido objetivo, el empresario debe pagarte lo que resta hasta los 33 días por año de servicio.

Estatuto de los Trabajadores

En tu versión digital puedes consultar los artículos 55 y 56 del ET sobre las calificaciones del despido: www.boe.es.

Ponte al día

Cuando el despedido o despedida es un representante de los trabajadores y el juez o jueza declara su despido como improcedente, es el representante quien opta entre la readmisión o el despido con la siguiente indemnización.

Repasa con Genially

Pon a prueba tus conocimientos sobre despidos jugando con Quiz bloques en tu teléfono móvil o en tu versión digital.



Resuelve

- 11- ¿De qué tipo de extinción del contrato de trabajo se trata en cada uno de los siguientes casos?
- a) Una explosión ha destruido una fábrica.
- b) A Marta la han despedido por realizar repetidas ofensas verbales a su jefe.
- c) La disminución de clientes y de ingresos lleva a que la empresa tenga pérdidas.
- d) Juan Ignacio no aparece nunca más a trabajar en su puesto de trabajo.
- e) A Luis le avisan de que se incorpora la persona a la que estaba sustituyendo.

6. El finiquito y la indemnización

El **finiquito** es el documento en el que aparece la liquidación que la empresa da a la persona trabajadora cuando finaliza el contrato de trabajo, independientemente del tipo de extinción de la que se trate.

En este documento aparecen todas las cantidades pendientes de pago por parte de la empresa. Se tiene derecho a cobrarlo aun cuando la extinción sea por voluntad de la persona trabajadora.

¿Cómo comprobar si mi finiquito es correcto?

Imagina un trabajador al que se le extingue su contrato de sustitución el día 14 de noviembre.

En su **finiquito** deben aparecer las siguientes cantidades:

- El **salario** correspondiente a los días trabajados y pendientes de cobro del mes en curso.
 Por ejemplo: si el salario es de 1500 € al mes.
 El cálculo es: 1500 € / 30 días = 50 € al día; como trabajó 14 días = 50 € x 14 días = **700 €**.
- La parte proporcional de las **pagas extraordinarias** pendientes de cobro.
 Por ejemplo: supón que tiene derecho a 2 pagas semestrales del mismo importe que el salario, una en verano y otra en Navidad, por lo que le queda por cobrar la paga proporcional de Navidad.
 El cálculo es: el segundo semestre del año tiene 184 días, pero solo ha trabajado 137 días (desde el día 1 de julio hasta el 14 de noviembre), por lo que le queda pendiente por cobrar: 1500 € / 184 días = 8,15 € al día x 137 días = **1116,85 €**.
- La parte proporcional de días de **vacaciones generadas y no disfrutadas**.
 Por ejemplo, suponiendo que ya ha disfrutado 19 días de vacaciones en este año.
 El cálculo es: si por 365 días de trabajo tiene 30 días de vacaciones (lo mismo según el Estatuto de los Trabajadores), por los días trabajados ese año, es decir 318 días (del 1 de enero a 14 de noviembre) tiene derecho a 26,14 días de vacaciones. Se restan los días disfrutados y los restantes se multiplican por el salario diario (1500 € / 14) 365 = 57,53 €, por tanto, le quedan por cobrar 7,14 días de vacaciones: 7,14 días x 57,53 € al día = **410,76 €**.
- El Estatuto de los Trabajadores establece que, en determinados casos, la empresa debe dar **unos días de preaviso** a la persona despedida, normalmente 15 días, y en algunos convenios colectivos se establece que también la persona trabajadora debe dar unos días de preaviso antes de dejar la empresa.

Si el empresario o empresaria no avisa con antelación, debe incorporar al finiquito esos días de preaviso, multiplicando el número de días por el importe de salario diario. No es así en el caso de incorporación de la persona sustituida.

Si es la persona trabajadora la que no avisa con antelación, el empresario o empresaria puede restarle esos días de su finiquito.

Finiquito = salario + pagas extra + vacaciones + preaviso

El finiquito tributa en el IRPF y cotiza a Seguridad Social, a excepción del importe de preaviso, que no cotiza, ya que tiene carácter indemnizatorio.

Cálculo de salario pendiente

- Salario mensual / 30 = salario diario.
- Salario diario x n.º de días trabajados = salario pendiente.

Cálculo de pagas extra pendientes

- Si las pagas son semestrales: parte proporcional de la paga del semestre en que es baja.
- Si las pagas son anuales: parte proporcional de las 2 pagas anuales.
- El cálculo es: el importe diario de la paga x n.º de días que le corresponden.

¿Sabes qué es?

Preaviso: es la comunicación que realiza la empresa o la persona trabajadora para informar de la voluntad de rescindir la relación laboral. Viene establecido en el ET y en los convenios colectivos.

Resuelve

- 12- Íñigo ha decidido marcharse de la empresa en la que trabaja porque no tiene buena relación con su jefe.
- ¿Tiene derecho a que esta le pague algo?
- 13- Martina tiene un salario diario de 62 € y este año no ha disfrutado de ningún día de vacaciones. El día 12 de enero se le acaba el contrato y se pregunta si le corresponde alguna cantidad por los días de vacaciones no disfrutados.

¿Tengo derecho a indemnización?

La **indemnización** es una cantidad de dinero que el empresario o empleador debe abonar a la persona trabajadora para compensarla en determinados tipos de despido o extinción de contrato.

Para **calcular la indemnización** se tienen en cuenta varios factores, como el tipo de despido y su calificación, el tipo de contrato de la persona trabajadora, el salario que cobraba o la antigüedad.

La indemnización que se cobra en función del tipo de extinción es la siguiente:

- Por fin de contrato temporal por **circunstancias de la producción**: 12 días de salario por cada año de servicio. El contrato de sustitución y los contratos formativos no generan derecho a indemnización.
- Por **despido disciplinario** no hay derecho a indemnización.
- Por **despido objetivo, colectivo y por fuerza mayor**: 20 días de salario por cada año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.
- Por sentencia que declare el **despido como improcedente**: 33 días de salario por cada año de servicio con un máximo de 24 mensualidades.

Consulta sobre FOL

9

El próximo día 24 de junio se termina mi contrato temporal por circunstancias de la producción. Me gustaría saber cuál será el importe de mi finiquito y si tengo derecho a alguna indemnización.

Llevo 4 años trabajando en la misma empresa y mi salario es de 1405 € al mes, más 2 pagas extra semestrales del mismo importe, y he disfrutado de 5 días de vacaciones a lo largo del año.

Solución

Vamos a calcular tu finiquito:

1. Salario del mes en curso: $1405 \text{ €} / 30 \text{ días} \times 24 \text{ (días trabajados en junio)} = 1124 \text{ €}$.
2. Parte proporcional de las pagas extraordinarias: de la paga de verano: si por 181 días (del 1 de enero al 30 de junio) cobrarías 1405 €, por 175 días (del 1 de enero hasta el 24 de junio) cobrarás: $1405 \text{ €} / 184 \text{ días} \times 181 \text{ días} = 1382,09 \text{ €}$.
3. Vacaciones generadas y no disfrutadas: suponemos que tienes derecho a 30 días de vacaciones por año trabajado (365 días: del 1 de enero al 31 de diciembre); como no has estado todo el año trabajando, las vacaciones generadas son: $365 \text{ días} / 30 \text{ días} \times 175 \text{ (días del 1 de enero al 24 de junio)} = 14,38 \text{ días de vacaciones}$; como ya has disfrutado de 5 días, te quedan pendientes por cobrar 9,38 días. Calculamos el importe del salario diario: $1405 \text{ €} \times 14 \text{ (12 mensualidades + 2 pagas extra)} / 365 \text{ días} = 53,89 \text{ € día}$; $53,89 \text{ €} \times \text{los } 9,38 \text{ días de vacaciones no disfrutadas} = 505,49 \text{ €}$.
4. Como es una finalización de contrato temporal, tienes derecho a una indemnización de 12 días por año de servicio en la empresa: $12 \text{ días} \times 53,89 \text{ € (salario día)} \times 4 \text{ (años de antigüedad)} = 2586,72 \text{ €}$.

Total finiquito + indemnización:
 $1124 + 1382,09 + 505,49 + 2586,72 = 5598,30 \text{ €}$.

Ponte al día

www

Se actualiza la calculadora de indemnizaciones por despidos para las empleadas del hogar:

www.poderjudicial.es.

La indemnización es de 12 días de salario por año de servicio si está justificado el despido; si no es así, puede llegar a cobrar la indemnización de 33 días de salario por cada año de antigüedad con un máximo de 2 años de salario.

Cálculo de la indemnización

Días de indemnización (33, 20, 12) $\times$ salario diario (salario anual / 365) $\times$ años de antigüedad en la empresa.

¿Sabes qué es?

Topes indemnizatorios: las indemnizaciones (excepto las de finalización de contrato temporal) tienen unos límites, 12 mensualidades o 24 mensualidades, es el importe máximo de indemnización que se cobra.

Por ejemplo, cuando se dice máximo 12 mensualidades, el límite es 1 año de salario de la persona trabajadora.



Resuelve

14-- ¿Tienen derecho a indemnización las personas trabajadoras en los siguientes casos? En caso afirmativo, indica de cuántos días de salario es el importe:

- a) Susana ha tenido un contrato para la práctica profesional.
- b) Romeo ha sido despedido por causas objetivas.
- c) Claudia trabaja en una empresa que ha cerrado por un incendio que quemó toda la fábrica.
- d) Ignacio acaba de terminar la sustitución de una trabajadora que estaba de baja.
- e) Zaida ha sido despedida tras haber sido acusada de robar en la empresa.